



PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

Contrat d'emploi pour le Secteur agricole primaire : Volet agricole, volet des postes à bas et haut salaires

Limitation de la responsabilité : En vertu de l'alinéa [203\(1\)g\) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés \(RIPR\)](#), l'employeur doit conclure un contrat d'emploi avec chaque travailleur étranger temporaire embauché. Le contrat doit prévoir un emploi dans la même profession, pour le même salaire et dans les mêmes conditions de travail que ceux énoncés dans l'offre d'emploi. Le contrat d'emploi doit être rédigé dans la langue officielle du Canada que choisit le travailleur étranger temporaire et signé par l'employeur et le travailleur étranger temporaire. Une copie du contrat doit être remise au travailleur étranger temporaire au plus tard le premier jour de son travail, soit pendant la période visée par le permis de travail qui lui a été délivré.

Pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, l'offre d'emploi est la même que la demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail pour laquelle une décision positive a été rendue.

Le présent contrat d'emploi n'est pas censé servir, ni ne doit servir pour satisfaire aux exigences de contrats d'emploi qui pourraient être exigés par les provinces ou les territoires. Toutefois, l'employeur doit se conformer à toute loi provinciale ou territoriale applicable, y compris, mais sans s'y limiter, à toute loi applicable concernant le travail et l'emploi. Veuillez communiquer avec les responsables des provinces ou des territoires concernés pour en savoir plus.

Le gouvernement du Canada n'est pas parti au présent contrat d'emploi. Le représentant ou le recruteur tiers ne peut agir en tant que partie à ce contrat d'emploi ni le signer au nom de l'employeur ou du travailleur étranger temporaire.

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR

Prénom (tel qu'il figure sur le passeport) :

Nom de famille (tel qu'il figure sur le passeport) :

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :

Pays de résidence :

Numéro de téléphone portable (Canada ou pays d'origine) (**Facultatif**) :

Adresse électronique (Canada ou pays d'origine) (**Facultatif**) :

PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS DE L'EMPLOYEUR

Prénom de l'employeur :

Deuxième prénom de l'employeur :

Nom de famille de l'employeur :

Numéro de téléphone de l'employeur :

Dénomination sociale (tel qu'enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada) :

Adresse d'entreprise :

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse d'entreprise) :

Adresse électronique d'entreprise de l'employeur :

Site Web d'entreprise :

PARTIE 3 : DÉTAILS DE L'OFFRE D'EMPLOI

3.1 PROFESSION

- Titre du poste :
- Description des tâches principales :

3.2 SALAIRE

- Le salaire du travailleur étranger temporaire doit lui être versé directement en dollars canadiens.
Salaire horaire : \$ _____
- Salaire horaire pour le travail supplémentaire : \$ _____ et après :
☐ _____ heures par jour
☐ _____ heures par semaine
- Les salaires contingents s'appliquent-ils ?
(p. ex., dans le cas de travail à la pièce, d'indemnité de kilométrage, de commissions, de programmes garantis de prime ou d'heures supplémentaires éventuelles)
☐ **Si « oui »**, veuillez fournir des détails ci-dessous. ☐ **Non**

3.3 CONDITIONS DE TRAVAIL

Le travailleur étranger temporaire (TET) a les mêmes droits que ceux des Canadiens et des résidents permanents, et il est protégé par les mêmes lois du travail. Les conditions de travail du TET sont régies par les lois fédérales, provinciales et territoriales prévoyant le nombre maximal d'heures de travail, le montant de la rémunération des heures supplémentaires, les congés de maladie et les vacances, les normes de santé et de sécurité. Par conséquent, le Programme des TET exige de l'employeur qu'il respecte les lois du travail fédérales, provinciales et territoriales relatives aux normes d'emploi, à la santé et à la sécurité au travail et toute autre loi applicable au recrutement, à l'emploi ou à la sécurité en milieu de travail.

L'employeur convient que le TET habite et travaille dans des conditions conformes aux normes canadiennes généralement acceptées et ne fait pas l'objet d'exploitation pendant son séjour au Canada.

Horaire de travail

- Le travail du travailleur étranger temporaire commence le (AAAA-MM-JJ) : _____
- Le travail du travailleur étranger temporaire dure _____ ☐ jour(s) **ou** ☐ semaine(s) **ou** ☐ mois **ou** ☐ année(s)
- Combien d'heures le travailleur étranger temporaire travaillera-t-il par jour ? (approximatif) _____
- Combien d'heures le travailleur étranger temporaire travaillera-t-il par semaine ? (approximatif) _____
- Est-ce que l'offre d'emploi est pour un poste à temps plein (moyenne d'au moins 30 heures de travail par semaine) pendant toute la durée de l'emploi ?
☐ **Oui** ☐ **Non** (veuillez préciser)

Vacances

- Vacances (doivent satisfaire aux exigences provinciales/territoriales minimales). Les vacances sont-elles applicables ?
☐ **Oui**, le travailleur étranger temporaire recevra _____ de jours ouvrables par année de vacances. La rémunération sera _____ % du salaire brut. ☐ **Non**

Avantages sociaux

- Autres avantages sociaux offerts au-delà des exigences provinciales/territoriales : **Veillez cocher ceux qui s'appliquent :**

- ☐ Assurance invalidité
- ☐ Assurance dentaire
- ☐ Régime de pensions fourni par l'employeur
- ☐ Assurance-maladie (exemples: médicaments sur ordonnance, services paramédicaux, services et équipements médicaux)

☐ Autres avantages sociaux (veuillez préciser) :

Régime d'assurance contre les accidents de travail

- Lorsque la législation fédérale, provinciales ou territoriale l'exige, l'employeur convient d'inscrire le travailleur étranger temporaire auprès du régime provincial/territorial pertinent d'assurance contre les accidents du travail ou du régime privé d'assurance contre les accidents du travail, si un régime provincial/territorial ne couvre pas le travailleur étranger temporaire.
- L'employeur convient de ne pas déduire des sommes du salaire du travailleur étranger temporaire aux fins de cotisation au régime d'assurance contre les accidents de travail.

Logement et service de transport (Veillez sélectionner le volet approprié et compléter.)

☐ **VOLET AGRICOLE**

Logement (Volet agricole)

- L'employeur s'engage à fournir au travailleur étranger temporaire un logement adéquat, convenable et abordable, tel que défini par la [Société canadienne d'hypothèques et de logement](#) et conformément à la législation provinciale, territoriale ou municipale applicable, à la ferme ou hors site.
- L'employeur convient de s'assurer que le logement doit avoir été inspecté par l'autorité provinciale, territoriale ou municipale compétente ou par un inspecteur privé autorisé titulaire des certificats pertinents de l'ordre de gouvernement concerné.
- L'employeur convient de s'assurer qu'un nombre suffisant de places d'hébergement est mis à la disposition de tout travailleurs étrangers temporaires par logement approuvé à compter de la date d'arrivée jusqu'à la date de départ.
- L'employeur convient de s'assurer que le taux d'occupation de chacun des logements n'excède pas le taux maximal permis.
- Le TET n'est pas tenu de rester dans le logement fourni par l'employeur et peut choisir de le quitter au profit d'un logement privé. Cependant, le TET pourrait devoir informer l'employeur ou l'établissement commercial à l'avance, de la date de départ.
- L'employeur s'engage à fournir au travailleur étranger temporaires un logement. **Veillez cocher celui qui s'applique :**

☐ **Logement sur la ferme**

- L'employeur peut déduire un maximum de 30 \$ par semaine (montant rajusté au prorata pour des semaines partielles) du salaire du TET, à moins que les normes du travail provinciales ou territoriales requièrent un montant inférieur.

☐ **Logement hors site**

(Les codes 84120 (Opérateurs/opératrices de machineries agricoles seulement), 85100, 85101 et 85103 de la Classification nationale des professions)

- L'employeur peut déduire un maximum de 30 \$ par semaine (montant rajusté au prorata pour des semaines partielles) du salaire du TET, à moins que les normes du travail provinciales ou territoriales requièrent un montant inférieur.

☐ **Logement hors site**

(Les codes 80020, 80021, 82030, 82031 et 84120 (Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage seulement) de la Classification nationale des professions.)

- Le montant du loyer par travailleur étranger temporaire ne doit pas dépasser le coût moyen approximatif de la location divisée par le nombre de locataires. Le coût de location ne doit dépasser pas 30 % du salaire brut mensuel du TET. L'employeur déduira _____ \$ per ☐ semaine **ou** ☐ mois

- Veuillez décrivez le type de logement fourni au travailleurs étrangers temporaires (p. ex., dortoir, appartement, maison) :

Service de transport (Volet agricole)

- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement aller-retour du travailleurs étrangers temporaires pour lui permettre de se rendre au lieu de travail au Canada au début de la période d'emploi et de retourner dans son pays de résidence au terme de la période.
- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement du travailleurs étrangers temporaires entre le logement et le lieu de travail, sauf dans le cas où le lieu du logement serait le même que celui du travail.

☐ **VOLET DES POSTES À BAS SALAIRE**

Logement (Volet des postes à bas salaire)

- L'employeur s'engage à veiller à ce qu'un logement convenable et abordable soit disponible, ou à fournir au travailleur un logement convenable et abordable tel que défini par la [Société canadienne d'hypothèques et de logement](#), et conformément à la législation provinciale ou territoriale et municipale applicable.
- Si un logement est fourni, l'employeur doit voir à ce que le loyer pour le logement soit établi en fonction du taux du marché et ne doit pas facturer plus de 30 % des gains mensuels bruts du travailleur.
 - L'employeur s'engage à fournir au travailleur étranger temporaire un logement ☐ **Oui** ☐ **Non**
 - L'employeur déduira _____ \$ per ☐ semaine **ou** ☐ mois
- Lorsque plusieurs travailleurs partagent le même logement, le montant du loyer doit être divisé également entre les travailleurs étrangers et canadiens logés.
- Le TET n'est pas tenu de rester dans le logement fourni par l'employeur et peut choisir de le quitter au profit d'un logement privé. Cependant, le TET pourrait devoir informer l'employeur ou l'établissement commercial à l'avance, de la date de départ.
- Veuillez décrivez le type de logement fourni au travailleur (p. ex., dortoir, appartement, maison), s'il applique :

Service de transport (Volet des postes à bas salaire)

- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement aller-retour du travailleur étranger temporaire pour lui permettre de se rendre au lieu de travail au Canada au début de la période d'emploi et de retourner dans son pays de résidence au terme de la période. L'employeur s'engage à ne pas recouvrer les frais de transport auprès du travailleur étranger temporaire. **Remarque** : Si le travailleur étranger temporaire trouve un nouvel employeur, qui a reçu une évaluation positive pour l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, le nouvel employeur est responsable des frais de transport.
- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement du travailleur entre le logement et le lieu de travail, sauf dans le cas où le lieu du logement serait le même que celui du travail.

☐ **VOLET DES POSTES À HAUT SALAIRE**

Logement et service de transport n'est pas applicable pour le volet des postes à haut salaire.

PARTIE 4 : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

PARTIE 5 : SIGNATURES

En foi de quoi, les parties déclarent qu'elles ont lu et accepté toutes les modalités stipulées du présent contrat de travail.

EMPLOYEUR

Signé à (lieu) :

Nom :

Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :

TRAVAILLEUR

Signé à (lieu) :

Nom :

Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :